LIFTA
HADUS SAILEEN
KARACHI
EB GARDEN A-31 MODEL COLONY KARACHI

DARULIFTA
IRSHAD-US-SAILEEN

الافتاء ارشاد السائلین کراچی
المجیب گارڈن A-31 ماڈل کالونی کراچی

فتوی نمبر:03/6	تاریخ:15/صفر المظفر/1448ھ	کتاب الطلاق
عنوان: شرط پر معلق تین طلاقوں کے وقوع کا حکم	مجیب: محمد ریحان عفا اللہ عنہ	سیریل نمبر: A0503

شرط پر معلق تین طلاقوں کے وقوع کا حکم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ میرے شوہر نے دو مختلف مواقع پر درج ذیل الفاظ کہے: (1) انہوں نے کہا: "اگر تم ایک گھنٹے کے اندر اپنے گھر واپس نہ گئیں، تو تمہیں طلاق ہو جائے گی، 5:21 پر تم میری بیوی نہیں رہو گی۔ "لیکن ایک گھنٹہ مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لئے تھے۔

(2) بعد میں انہوں نے کہا: "اگر تم اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال گئیں تو تمہیں میری طرف سے تین طلاقیں ہو جائیں گی۔" اس مرتبہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لئے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ براہِ کرم اس واقعے کی روشنی میں شرعی فتویٰ عنایت فرمائیں کہ مجھ پر کتنی طلاقیں واقع ہوئی ہیں؟ نیز کیا ایک ہی موقع پر دی گئی "تین طلاقیں" شرعاً ایک طلاق شمار ہوتی ہیں یا تین ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں؟ واضح رہے کہ نکاح کے بعد ہمارا ازدواجی تعلق قائم ہو چکا تھا۔

نوٹ: سائلہ سے معلوم ہوا کہ پہلی تعلیقِ طلاق 5 نومبر 2025ء کو ہوئی تھی۔ جب شوہر نے الفاظ واپس لیے، تب سائلہ ایک گھنٹے کے اندر گھر واپس نہیں گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد شوہر نے عدت میں رجوع کر لیا تھا اور دونوں کے درمیان ازدواجی تعلق بھی قائم ہو گیا تھا۔ دوسری تعلیقِ طلاق تقریباً آٹھ ماہ بعد 10 جولائی 2026ء کو پیش آئی۔

DARULIFTA
IRSHAD-US-SAILEEN

مستفتیہ: سائلہ

[redacted]

*****

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب حامداً و مصلیاً و مسلماً

واضح رہے کہ شوہر کی طرف سے طلاق کو کسی بھی شرط پر معلق کرنے سے طلاق معلق ہو جاتی ہے اور الفاظ واپس لینے سے تعلیق ختم نہیں ہوتی، برقرار رہتی ہے۔ چنانچہ وہ شرط پائے جاتے ہی معلق شدہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

صورتِ مسئولہ میں جب شوہر نے پہلی بار یہ کہا "اگر تم ایک گھنٹے کے اندر اپنے گھر واپس نہ گئیں تو تمہیں طلاق ہو جائے گی" تو اِس سے ایک طلاقِ رجعی معلق ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک گھنٹے کے اندر گھر واپس نہ جانے پر شرط

پائی گئی اور آپ پر ایک طلاقِ رجعی واقع ہو گئی[1]۔ وقوعِ طلاق کے بعد شوہر کے رجوع کرنے سے رجوع ہو گیا (جیسا کہ سائلہ نے زبانی وضاحت کی ہے) لیکن رجوع کے بعد شوہر کے پاس صرف دو طلاقوں کا اختیار باقی رہ گیا تھا۔ آٹھ ماہ بعد 10 جولائی 2026ء کو جب شوہر نے دوسری تعلیق کی کہ "اگر تم اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال گئیں تو تمہیں میری طرف سے تین طلاقیں ہو جائیں گی" اور آپ ہسپتال چلی گئیں، تو شرط پائی جانے پر مزید دو طلاقیں واقع ہو گئیں۔ چونکہ اب شوہر کے پاس صرف دو طلاقوں کا حق باقی تھا، اِس لئے پہلی طلاقِ رجعی کے بعد اس دوسری تعلیق سے بقایا دو طلاقیں واقع ہو کر مجموعی طور پر تین طلاقیں مکمل ہو چکی ہیں۔ جس کی بنا پر آپ اپنے شوہر پر حُرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہو چکی ہیں۔ اب بغیر شرعی تحلیل کے آپ دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں۔

لمافی القرآن الكريم:(سورة البقرة/230)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

وفى صحيح البخاري (2/ 1523)مط:البشرى

عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»۔

وفى بدائع الصنائع:(4/ 407)مط:رشيدية

وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضا حتى لايجوزله نكاحها قبل التزوج بزوج آخر؛ لقوله عز وجل{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، وسواء طلقها ثلاثا متفرقا أو جملة واحدة۔

وفي الهداية في شرح بداية المبتدي:(2/ 398)مط:الحرمين

وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق---- وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا "۔

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين:(3/ 332)مط:سعيد

(ولا يملك) الزوج (الرجوع عنه)أي عن التفويض بأنواعه الثلاثة لما فيه من معنى التعليق

---

[1] "تم میری بیوی نہیں رہو گی" ان الفاظ سے صریح معلق طلاق، طلاقِ بائن نہیں بنے گی۔ اس لئے کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ رجعی طلاق معلق کرنے کے بعد، طلاق کے واقع ہونے سے پہلے اس کی صفت تبدیل نہیں ہو سکتی (مثلاً اس کے بعد الفاظِ کنایہ استعمال کیے جائیں)۔ لہٰذا جب شرط پائی جانے پر طلاق واقع ہو گی، تو وہ رجعی ہی واقع ہو گی، طلاقِ بائن نہیں بنے گی۔ چنانچہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے: ولو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم قال جعلت هذه التطليقة بائنة أو قال جعلتها ثلاثا قال هذه المقالة قبل دخول الدار لا تلزمه هذه المقالة كذا في فتاوى قاضي خان. (1/ 373)۔

(قوله بأنواعه الثلاث) أي بالتخيير والأمر باليد والمشيئة (قوله لما فيه من التعليق) أو لكونه تمليكا يتم بالمملك وحده بلا توقف على القبول كما علل في الفتح وقدمناه في التفويض۔

وفي البحر الرائق:(3/ 568)مط:الوحيدية

(قوله:ولا يملك الرجوع)أي ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض سواء كان لفظ التخيير أو بالأمر باليد أو طلقي نفسك لما قدمنا أنه يتم بالملك وحده من غير توقف على قبول وأنه تمليك فيه معنى التعليق فباعتبار التمليك تقييد بالمجلس باعتبار التعليق لم يصح الرجوع عنه ولا عزلها ولا نهيها۔

واللہ أعلم بالصواب

بندہ محمد ریحان عفا اللہ عنہ

دار الافتاء إرشاد السائلین کراچی

15/صفر المظفر/1448ھ

30/جولائی/2026ء

الجواب صحیح

نائب مفتی **محمد** داؤد [illegible] عفا اللہ عنہ

الجواب صحیح
نصیر احمد عفی عنہ
۱۵ صفر المظفر ۴۸ھ

حوالہ نمبر ۳۶/۶
۱۵/۲/۴۸ھ

نائب مفتی